



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE SANTARÉM
VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM

Processo: 0804424-92.2024.8.14.0051

Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Requerente: AUTOR: MARIA JULIANA DA SILVA SOARES

Requerido: REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação de restituição de veículo ajuizada por MARIA JULIANA DA SILVA SOARES, em face de DETRAN/PARÁ.

Alega a autora, que é viúva de Marcílio Machado da Cunha, proprietário da motocicleta modelo Honda/CG 150 Start, placa QDE-2534.

Sustenta que o veículo se encontra sub judice, por ser objeto de ação na Justiça do Trabalho, o que impossibilitaria a exigência de regularização de propriedade naquele momento.

Afirma que, ao ser abordada por agentes de trânsito em blitz realizada na via pública, teve o veículo removido e retido administrativamente sob a justificativa de documentação atrasada, e que tal medida teria sido abusiva e ilegal, uma vez que não houve infração flagrante.

Declara que o bem está sofrendo deterioração no pátio da empresa VIP, conveniada ao DETRAN, agravando o prejuízo material.

Assim, requereu a condenação do réu por danos moral e material.

Acostou os documentos.

O juízo deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação do réu (ID 11522427).

A parte ré ofereceu contestação (ID 115395048).

Réplica do Autor no ID 120828966.

O juízo determinou a intimação das partes para especificação de provas, ou se pretendiam julgamento antecipado do mérito.

A parte autora não se manifestou.

A parte ré optou pelo julgamento antecipado (ID 121141233).

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 230,V, do CTB, constitui infração gravíssima conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. A infração e, questão possui como medida administrativa a retenção do veículo até a regularização.

ART. 230. Conduzir o veículo:

[...]

V- que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração – grave

Penalidade – multa

Medida administrativa – retenção do veículo para regularização

A atuação da autoridade de trânsito, ao reter o veículo em razão da ausência de licenciamento, encontra respaldo legal expresso, não configurando qualquer arbitrariedade.

A jurisprudência tem reconhecido a legalidade da medida administrativa de remoção e retenção do veículo não licenciado, bem como a possibilidade de condicionamento da liberação ao pagamento dos débitos pendentes, especialmente aqueles vinculados ao licenciamento.

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO. DIÁRIAS LIMITADAS EM TRINTA DIAS. O art. 262 [\[https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10594688/artigo-262-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997\]](https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10594688/artigo-262-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997) do [Código de Trânsito Brasileiro \[https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1882011874/codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97\]](https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1882011874/codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97) dispõe que uma das penalidades aplicadas ao condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, é a apreensão do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estada. O prazo de 30 dias previsto no art. 262 [\[https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10594688/artigo-262-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997\]](https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10594688/artigo-262-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997) do [CTB \[https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1882011874/codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97\]](https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1882011874/codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97) garante ao contribuinte, em observância ao princípio do não-confisco (art. 150 [\[https://www.jusbrasil.com.br/topicos/642045/artigo-150-da-constituicao-federal-de-1988\]](https://www.jusbrasil.com.br/topicos/642045/artigo-150-da-constituicao-federal-de-1988), inciso IV [\[https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10670542/inciso-iv-do-artigo-150-da-constituicao-federal-de-1988\]](https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10670542/inciso-iv-do-artigo-150-da-constituicao-federal-de-1988), da [CF/88 \[https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988\]](https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988)), que não poderá ser taxado de modo indefinido e ilimitado, afastando, assim, a possibilidade de que o valor da taxa ultrapasse o do veículo apreendido. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Reexame Necessário Nº 70069996361, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 10/08/2016).

Não há que se falar em constrangimento ilegal ou excesso de poder, uma vez que o procedimento adotado respeita os ditames legais e está em conformidade com o interesse público. Ademais, a liberação do veículo, nestes casos, pode e deve estar condicionada à regularização da situação, nos termos do art. 271, §9º, do CTB:

Art. 271, §9º – O veículo somente será liberado mediante o pagamento dos débitos relativos a tributos, encargos legais e multas de trânsito

vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

A autora, porém, não juntou aos autos quaisquer documentos que comprovem o pagamento dos débitos exigidos para a liberação do veículo.

Diante disso, não há elementos que justifiquem a restituição do bem sem o cumprimento das exigências legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, **SUSPENDO** a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, **SUSPENDO** a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo *a quo* (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santarém/PA, datado e assinado digitalmente.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

 Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém

